

Schema operativo ragionato

- **Oggetto del Canone Unico Patrimoniale (CUP)**

(commi 816-819)

- Istituisce il CUP dal 1° gennaio 2021.
- Sostituisce TOSAP, COSAP, ICP, DPA, diritti affissioni e vari canoni pubblicitari.
- Si applica su:
 - occupazioni di suolo pubblico (permanenti e temporanee);
 - diffusione pubblicitaria (permanenti e temporanee);;
 - occupazioni abusive.

- **Soggetti obbligati al pagamento**

(comma 823)

- Titolari di concessione o autorizzazione.
- In mancanza: l'occupante di fatto (anche abusivo).

- **Modalità di determinazione del canone**

(commi 824, 825, 833, 834)

- Il canone si calcola su:

- durata;
- tipologia occupazione/pubblicità;
- finalità occupazione/pubblicità;
- superficie occupata;
- zona territoriale.
- Possibili ulteriori riduzioni e agevolazioni deliberate dal Comune.

- **Riscossione e dichiarazioni**

(comma 835)

- Pagamento contestuale al rilascio della concessione.
- La domanda di concessione equivale a dichiarazione.

- **Soppressione obblighi affissioni e servizi**

(commi 836)

- Dal 2021 abolito il servizio obbligatorio delle pubbliche affissioni.
- Comunicazioni istituzionali pubblicate sui siti internet.
- I Comuni devono garantire spazi per affissioni sociali gratuite.

- **Canone mercatale specifico**

(commi 837, 845)

- Istituito canone separato per mercati (aree mercatali anche in strutture attrezzate).
- Tariffe annuali e giornaliere (commi 841 e 842) differenziate per popolazione.

- Possibilità di frazionamento orario (comma 843).
- Riduzioni per mercati ricorrenti (comma 843).

- **Norme transitorie e affidamento servizi**

(comma 846)

- Possibilità di mantenere gli affidamenti in essere (società già affidatarie Tosap, Cosap, Icp ecc.) fino a scadenza contrattuale.
- Nuove condizioni da definire, con maggior favore per l'Ente.

- **Abrogazioni**

(comma 847)

- Sono abrogate tutte le normative precedenti su Tosap, Cosap, ICP, DPA e CIMP.

- **Disposizioni speciali rifiuti e pubblicità ferroviaria**

(commi 838, 847)

- Restano ferme:
 - le disposizioni sui rifiuti (art. 1 L. 147/2013 commi 639, 667, 668);
 - la normativa sulla pubblicità ferroviaria e sulla propaganda elettorale.

- **Sistema di riscossione e sanzioni**

(commi 821, 835, 844)

- Riscossione tramite pagoPA (piattaforma art. 5 CAD).
- Applicazione di sanzioni e indennità per abusivi (comma 821).

